PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

NOMBRE DEL ORGANISMO	**Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)**
DENOMINACIÓN DE LA UOC	**Coordinación de Compras y Contrataciones (UOC 52)**
DOMICILIO	**Av. Paseo Colon 367, 7° Piso - contra frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires**
CORREO ELECTRÓNICO	**compras@senasa.gob.ar**
TELÉFONO	**4121-5289** 5042/5056/5141
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
TIPO: LICITACIÓN PÚBLICA	Nº: 52-0041-LPU26
CLASE: DE ETAPA ÚNICA NACIONAL	
MODALIDAD: ORDEN DE COMPRA ABIERTA	
EXPEDIENTE Nº EX-2026-85385546- -APN-DSAYF#SENASA	
RUBRO COMERCIAL: ALIMENTOS / CARPINTERÍA	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL BIOTERIO POR EL TERMINO DE 6 (SEIS) MESES	
PLAZO: SEIS (6) MESES	
OPCIÓN A PRORROGA: NO	
NOTIFICACIONES	El portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR): ***https://www.comprar.gob.ar***
PRESENTACIÓN DE OFERTAS	Hasta la hora fijada para la apertura de ofertas en el cronograma de esta convocatoria en el COMPR.AR
ACTO DE APERTURA	El día y hora determinado en el cronograma de la convocatoria en el COMPR.AR
MUESTRAS	De acuerdo a la **CLAUSULA 12**: DE LAS MUESTRAS. Hasta el día y hora indicado en el cronograma de la convocatoria (“Fin de recepción de Muestras”)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Nº CATALOGO
1	Alimento balanceado para rata-ratón presentación: bolsa por 15 kg Estado: pellet	KILOS	6.300	2.1.2-3132.11
2	Alimento balanceado para cobayos presentación: bolsa por 25 kg Estado: pellet	KILOS	10.500	2.1.2-3132.15
3	Alfalfa verde fresca, libre de malezas y otros pastos presentación: granel, uso: ovejas, conejos, cobayos	KILOS	16.200	2.1.2-2888.19
4	Viruta compactada de madera blanca no resinosa	FARDO	515	2.1.5-932.18

CONSIDERACIONES GENERALES

RENGLÓN Nº 1: Adquisición de SEIS MIL TRESCIENTOS (6.300) kilos de alimento balanceado rata-ratón en forma de pellets de forma homogénea. Los mismos deberán tener un tamaño uniforme, superando los 2 cm de largo, además deberá asegurarse una buena compactación, a efectos de ofrecer resistencia al roído de los ratones para evitar el molido, pérdida y fermentación del mismo en la cama.

Forma de Presentación: bolsa de 15 kilos.

RENGLÓN Nº 2: Adquisición de DIEZ MIL QUINIENTOS (10.500) Kilos de alimento balanceado para cobayo, en forma de pellets de forma homogénea.

Forma de Presentación: Bolsa de 15 o 25 kilos.

Consideraciones generales para renglones Nº 1 y 2:

1) Calidad: Los elementos que componen la fórmula del producto terminado de los distintos tipos de alimento, deberán ser sometidos a un proceso que asegure que los mismos se encuentren libres de bacterias patógenas u otros contaminantes. De no

poseer la calidad descripta en cada uno de los renglones, el producto será devuelto para su reposición sin que ello implique cargo adicional alguno para el cliente.

2) Control trimestral: Una vez adjudicada la presente contratación, se realizará el mismo control del producto, estableciendo un cronograma trimestral para la realización de los mencionados análisis. Las tomas de muestras se podrán realizar del alimento balanceado entregado o de la planta elaboradora.

3) Análisis de partidas: De advertirse alguna anomalía en las partidas entregadas, éstas serán analizadas en la Dirección de Laboratorio Animal, sita en Talcahuano 1660, Martínez, provincia de Buenos Aires y en caso de no coincidir los resultados de los análisis con lo solicitado, serán devueltas al adjudicatario, debiendo ser reemplazadas de inmediato, efectuándose nuevos controles, sin que ello implique cargo adicional alguno.

4) Devolución: Las bolsas no podrán tener un residuo superior al 5% de su peso, lo cual, en caso de no cumplirse, motivará el rechazo, devolución y canje de las mismas sin costos extras. Las partidas deberán entenderse como partidas parciales.

5) Presentación de Remitos: Los remitos deberán ser presentados en la Dirección del Laboratorio Animal, sita en Talcahuano 1660, Martínez, provincia de Buenos Aires, siendo este requisito indispensable para el otorgamiento de la conformidad de la Recepción Definitiva de la mercadería.

6) Puesta en destino, flete y descarga: La mercadería deberá ser entregada y puesta en destino, con flete y descarga por cuenta de la firma adjudicataria, de acuerdo a las necesidades del Bioterio, siendo los volúmenes y fechas de envío acordados en el Bioterio Central de Martínez.

7) Control de pesaje: La Dirección del Laboratorio Animal podrá proceder, en el momento que lo crea conveniente y sin aviso previo, al control del pesaje de las bolsas que contienen los distintos alimentos solicitados, a fin de verificar que su peso coincida con el solicitado. Dicho pesaje podrá efectuarse en la Dirección del Laboratorio Animal o en balanza pública habilitada a tal fin.

RENGLÓN Nº 3: Adquisición de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS (16.200) kilos de alfalfa verde y fresca, de primera calidad, libre de malezas y otros pastos que pudieran disminuir su calidad. La misma podrá ser reemplazada por acelga, avena y/o cebada de igual calidad y valor comercial, en caso de imposibilidad por razones climáticas.

1) Análisis de partidas: Las partidas entregadas podrán ser analizadas por la Dirección de Laboratorios y Control Técnico, y en caso de no coincidir con lo solicitado, éstas serán

devueltas al adjudicatario, debiendo ser reemplazadas de inmediato. Se podrán realizar nuevos controles sin que ello implique cargo adicional alguno.

2) Transporte, estibaje y pesaje: El transporte, estibaje y pesaje del material solicitado, en destino, correrá por cuenta exclusiva del adjudicatario. La mercadería deberá ser entregada y puesta en destino con flete y acarreo por exclusiva cuenta de la firma adjudicataria, haciendo extensiva dicha entrega al Laboratorio Animal, de acuerdo a la necesidad del mismo. Los volúmenes y fechas de envío serán acordados en el Bioterio Central de Martínez. Se deberán presentar tickets de pesada juntamente con cada entrega en destino. El Laboratorio podrá proceder, en el momento que lo crea conveniente y sin previo aviso, al pesaje, a fin de verificar que su peso coincida con el solicitado. Las partidas deberán entenderse como partidas parciales.

RENGLÓN Nº 4: Adquisición de QUINIENTOS QUINCE (515) fardos de viruta compactada, cada fardo deberá pesar entre 20 y 25 kilogramos, proveniente de maderas blancas no resinosas, libre de polvo y aserrín, y libre de agentes patógenos.

1) Calidad: La calidad de la viruta debe garantizar que no perjudique los filtros de los Racks ventilados donde se alojan los animales inoculados, y que no interfiera en las necesidades fisiológicas de las distintas especies que la utilizan como lecho en su alojamiento.

2) Transporte, estibaje y descarga: El transporte, estibaje y descarga estará a cargo del adjudicatario.

PRESENTACION DE MUESTRAS: ver cláusula 12 DE LAS MUESTRAS.

De no presentar las muestras solicitadas, la oferta será desestimada.

CLAUSULAS PARTICULARES

CLAUSULA 1: VISTA Y OBTENCIÓN DE PLIEGOS

El Pliego se encontrará a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR): ***https://www.comprar.gob.ar*** o en el que en un futuro lo reemplace.

No será requisito para presentar ofertas, para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

No obstante, quienes no lo hubiesen retirado, solicitado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento, tanto de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, como del contenido de aquél, quedando bajo responsabilidad del interesado llevar adelante la gestión necesaria para tener conocimiento de aquéllas.

Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, o en el que en un futuro lo reemplace.

CLAUSULA 2: CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo del en el portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR): ***https://www.comprar.gob.ar*** podrán formular consultas al Pliego hasta **CINCO (5)** días antes de la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

CLAUSULA 3: CIRCULARES

El SENASA, podrá elaborar, emitir y comunicar circulares aclaratorias y/o modificatorias al Pliego, de oficio o como respuesta a consultas de los interesados.

Si a su criterio, la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una Circular Aclaratoria que se comunicará con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas a todos los interesados que hubiesen retirado, solicitado o descargado el Pliego y al que hubiere efectuado la consulta que origina la circular. Las mismas serán incluidas como parte integrante del presente Pliego y se difundirán en el portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR): ***https://www.comprar.gob.ar***.

Las Circulares Modificatorias serán comunicadas con hasta UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

No se podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, razón por la cual corresponderá a los interesados ingresar a través de COMPR.AR al procedimiento de selección de que se trate, a los fines de tomar conocimiento de las posibles circulares que se hubieran emitido.

CLAUSULA 4: NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones entre el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR): ***https://www.comprar.gob.ar*** o la que en un futuro la reemplace y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.

El envío de mensajería mediante COMPR.AR en forma automática, solo constituye un medio de aviso.

Se recomienda a los interesados revisar periódicamente el COMPR.AR – en particular el Escritorio del Proveedor- para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el COMPR.AR, no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades.

Por otra parte, durante la etapa de ejecución de los respectivos contratos, las notificaciones entre el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y el/los cocontratantes podrán realizarse válida e indistintamente de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante el Decreto N° 1030/16.

Toda diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada a través del medio electrónico previamente descripto, se realizará válida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.

Las notificaciones que tengan lugar mediante correo electrónico deberán cursarse al domicilio especial electrónico constituido por el proveedor en SIPRO y se tendrán por efectuadas en la misma fecha del envío, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor.

En el caso de las notificaciones diligenciadas mediante carta documento, carta certificada con confronte y sellado, oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción u otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberán remitirse al domicilio físico constituido por el proveedor en SIPRO y se tendrán por notificadas en la fecha indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones electrónicas tendrán idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel, en los términos del artículo 7° de la Ley N° 27.446.

En todos los casos se notificara íntegramente el contenido de la actuación administrativa que se pretende notificar, junto con los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el

plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 40, 43 y 44 del "Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto N° 1759/72 TO 2017", en lo pertinente.

CLAUSULA 5: DOMICILIO ESPECIAL

El domicilio físico especial y el domicilio electrónico especial constituidos en SIPRO se reputarán plenamente válidos, a todos los efectos legales, para cursar en cualquiera de ellos, indistintamente, las comunicaciones y notificaciones que tuvieren lugar durante el procedimiento de selección del cocontratante, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones y, en términos generales, para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la ONC.

Será responsabilidad exclusiva y excluyente de los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o cocontratantes mantener actualizados sus domicilios especiales.

CLAUSULA 6: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo antes aludido se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, salvo que el oferente manifestare en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de la misma al segundo periodo o que mantiene por cierta cantidad de periodos.

Si el oferente manifiesta su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirar su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento será pasible de sanción (artículo 106 inciso a) apartado 1) del Anexo al Decreto N° 1030/2016.

En atención a que las ofertas alternativas son opciones a favor del organismo, en caso de no renovar o retirar el mantenimiento de oferta, deberá efectuarse por la totalidad de la oferta para el renglón en cuestión.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del período indicado, a menos que la notificación del acto de adjudicación tenga lugar con anterioridad.

La manifestación de un oferente de no renovar su oferta podrá ajustarse al modelo de nota incorporada como Anexo I de la Comunicación General ONC N° 7 del 24 de agosto de 2022 o aquella que en el futuro la reemplace.

El oferente que manifestase que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada. Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, no indica una fecha específica, el organismo tendrá por fenecida la oferta a partir de la fecha en que expire el plazo de mantenimiento de la oferta que se encontrare en

curso. Sólo podrá retirar su oferta, sin penalidad, al finalizar un período, nunca en el medio de un ciclo en curso.

CLAUSULA 7: REQUISITOS DE LA OFERTA

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

7.1. Inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

Constancia de inscripción en el SIPRO. El Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES es el registro donde deben inscribirse los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con la Administración Pública Nacional y se incorpora al sistema COMPR.AR.

Los interesados deberán realizar la preinscripción al SIPRO accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción, todo ello con sujeción a lo normado en la Disposición ONC N° 64/16. Para mayor información se requiere consultar el “Manual de procedimiento para la incorporación y actualización de datos en el SIPRO”.

Las inscripciones de los proveedores que al 29/09/2016, estuvieran incorporados en SIPRO serán válidas hasta el momento en que deban actualizar datos o bien por un plazo de SEIS (6) MESES, lo que ocurra primero, momento a partir del cual deberán incorporarse a la nueva metodología utilizando el procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 64/16. Los instructivos y manuales de apoyo a los proveedores están disponibles en el portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR): ***https://www.comprar.gob.ar*** “Procedimiento de Inscripción”.

Se recuerda que quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, deberán igualmente realizar la preinscripción.

Para ingresar a la plataforma Tramitación a Distancia (TAD), el Administrador Legitimado del proveedor deberá ingresar a la plataforma de con su Clave Fiscal. Allí deberá ingresar en formato digital toda la documentación detallada en el artículo 9° de la Disposición Nº 29/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

7.2. Redactadas en idioma nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argentina.

7.3. Deberá acompañar la Declaración Jurada que como Anexo I forma parte integrante del presente según se detalla:

a) Declaración Jurada mediante la cual se acredite la condición de micro, pequeña y/o mediana empresa, en caso de cumplir con las condiciones requeridas para ser considerada como tal.

b) Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la

tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. Dicho porcentaje resultará exigible cuando sea posible cuantitativamente cumplir con el mismo, o sea, que tal porcentaje represente al menos una persona. Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para cumplir con la prestación, el oferente deberá presentar una declaración jurada manifestando dicha circunstancia al momento de presentar su oferta en la que deberá fundamentar tal imposibilidad.

7.4. Deberá presentar la "Declaración Jurada de Intereses" prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el Artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.

A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace:

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021.

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento: (…).

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan de NOVENTA (90) días hábiles de configurado un supuesto de vinculación. A los fines de suministrar la información para que los oferentes puedan cumplir con la obligación establecida en el Artículo 2° del Decreto N° 202/2017, se informan los nombres y cargos de los funcionarios con competencia o capacidad de decisión sobre la presente contratación:

FUNCIONARIO	CARGO	D.N.I.
MARÍA BEATRIZ GIRAUDO GAVIGLIO	PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	20.485.933
NÉSTOR OSACAR	VICEPRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	22.782.958
GABRIEL ANDRÉS CASTAÑEDA	DIRECTOR GENERAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	21.629.335
JOSÉ ÁNGEL FOLGUEIRA	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	16.171.810
LEONARDO MARTIN FERA PASALACUA	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO	23.475.725
SILVINA CAROLA MÚNICH	COORDINADORA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	26.200.817
CARLOS ALLI	DIRECTOR DE DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO	25.807.687

7.5. HABILIDAD PARA CONTRATAR. En el marco del Decreto Nº 1.023/01, sus modificatorias, complementarias, y lo normado por Resolución General N° 4164-E:

a) Los oferentes no deberán poseer deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social por un importe total igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500.-), vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores.

b) Los oferentes no podrán estar incursos en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso h) del artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios.

c) Haber cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinadas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores.

d) En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), los controles señalados en los incisos a) y b) se deberán cumplir también respecto de la Clave de Identificación Tributaria (CUIT) de quienes la integran.

e) A los fines de hacer valer la condición de “MICRO, PEQUEÑA o MEDIANA EMPRESA” (MIPyME), los oferentes deberán encontrarse inscriptos en el Registro de Empresas MiPyMEs, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

7.6. Toda la documentación técnica respaldatoria que complemente la descripción del producto ofertado podrá ser adjuntada electrónicamente a la Oferta, en idioma nacional,

conforme al punto **7.2**. No se admitirán referencias a sitios de internet u otras fuentes de información que no figuren explícitamente en la Oferta.

7.7. Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se efectuara mediante acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional. A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberá informar solo una cuenta la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, los cuales podrán ser consultados en la página web:

https://www.argentina.gob.ar/economia/tesoreria-general-de-la-nacion/bancos-adheridos-la-cut

Los pagos se efectivizaran dentro del plazo convenido, contado desde la fecha de presentación de la factura y a través del sistema **CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL.**

A los efectos de ajustarse a esta modalidad de pago aquellos que no posean número de beneficiario deberán tramitarlo en la COORDINACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del SENASA, sito en Av. Paseo Colón 367, 7° Piso, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 y 14 a 16 horas o consultando al correo electrónico compras@senasa.gob.ar.

CLAUSULA 8: PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

Sólo se admitirán las ofertas presentadas por medio de la plataforma COMPR.AR, por lo que no serán consideradas válidas las ofertas que sean presentadas por otros medios.

La oferta deberá ser firmada únicamente por el administrador legitimado (Disposición ONC N° 65/16).

La posibilidad de modificar la oferta caducara con el vencimiento del plazo para confirmarla en la plataforma COMPR.AR, por parte del administrador legitimado que actué en nombre y representación del oferente, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

CLAUSULA 9: PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MAS DE UNA OFERTA

Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. Serán inelegibles y, por consiguiente, se desestimarán todas las ofertas en las que participen quienes transgredan dicha prohibición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 inciso c) en función del artículo 68 inciso d), ambos del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y sus modificatorios.

Las personas que se presentasen agrupadas en UTE no podrán presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

CLAUSULA 10: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

En los casos que corresponda (Artículo 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16), se requiere la presentación de garantía de mantenimiento de la oferta por un valor equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta mediante alguna de las formas establecidas en el artículo 39 del Anexo de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 63/16 (B.O. 29-09-16).

Tratándose de una contratación con modalidad **Orden de Compra Abierta**, el monto de la garantía de mantenimiento de la oferta se calculará aplicando el CINCO PORCIENTO (5%) sobre el importe que surja de la multiplicación entre la cantidad ofertada y el precio unitario cotizado.

En la oferta presentada a través de la plataforma COMPR.AR se deberá individualizar la Garantía de Mantenimiento de la oferta utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos, conforme Disposición 96/19(ONC-JGM).

Asimismo, los originales o certificados pendientes de las garantías constituidas que no sean pólizas de caución electrónicas, deberán ser entregados a la Unidad Operativa de Contrataciones entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura hasta DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en Av. Paseo Colon 367 piso 7 – C.A.B.A., según lo establecido en el Artículo 10 del Manual de Procedimientos del "COMPR.AR", Anexo I de la Disposición N° 65-E/2016 y la Disposición ONC N° 109/19. Caso contrario, la oferta será desestimada.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el SENASA procederá de conformidad con lo dispuesto por la Oficina Nacional de Contrataciones. (Comunicación General ONC N° 139/19).

PLAZO DE COBERTURA: La garantía deberá cubrir todo el plazo de mantenimiento de la oferta oportunamente presentada. En caso que la garantía presente una fecha de vencimiento que no cubra dicho plazo se procederá a la desestimación de la oferta.

CLAUSULA 11: COTIZACIÓN

Las propuestas deberán completarse de acuerdo a lo solicitado en la Planilla de Cotización utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.

Se entenderá que, antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que su cotización cubrirá todas las obligaciones emergentes del contrato y que en consecuencia se encuentran incluidas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

La propuesta económica deberá ser formulada en PESOS ARGENTINOS

La cotización deberá contener el precio unitario cierto y total expresado en letras y números, con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares de acuerdo a la planilla de cotización que genera la plataforma COMPR.AR: ***https://comprar.gob.ar/***.

El precio cotizado será el precio final por todo concepto.

Deberá considerarse al SENASA como CONSUMIDOR FINAL, por tanto el Impuesto al Valor Agregado no deberá estar discriminado.

Se deja expresamente aclarado que no se reconocerá al oferente cargo alguno por servicios que, no estando consignados en la oferta, se estimen necesarios para el cumplimiento del contrato.

Esta contratación no permite la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán cotizar por la cantidad total indicada en el renglón.

CLAUSULA 12: DE LAS MUESTRAS

Los oferentes deberán hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas siendo éste el plazo límite, presentar UNA (1) muestra de cada uno de los Ítems detallados de acuerdo a las Especificaciones Técnicas descriptas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

PRESENTACION DE MUESTRAS: Los oferentes deberán presentar una bolsa de muestra a los efectos de determinar si la calidad del material ofertado se ajusta a lo solicitado, en el Área de Bioterio de la Dirección del Laboratorio Animal de lunes a viernes de 8.30 a 11.00 hs.

Para los renglones Nros. 1 y 2, cada bolsa de muestra deberá contar con la aprobación de SENASA, y deberá exhibir la correspondiente etiqueta original certificada por SENASA, donde debe constar: razón social de la empresa, identificación del producto, número de registro e inscripción en SENASA, fórmula química centesimal, fecha de vencimiento y peso.

Para el Renglones Nros. 3 y 4, una bolsa de muestra de los productos terminados a los efectos de determinar si los componentes de la formula y la calidad del material se ajusta a lo solicitado.

El Área de Bioterio de la Dirección del Laboratorio Animal extenderá el correspondiente “Certificado de las Muestras”.

Como constancia de su recepción, se extenderá un recibo en original y copia.

De no presentar las muestras solicitadas, la oferta será desestimada.

Para la entrega de muestras se deberá coordinar previamente vía correos electrónicos a: vmedicin@senasa.gob.ar; rdellato@senasa.gob.ar. o al 4874-6700 int: 2739 Contacto: Valeria Medicina o Romina Dellatorre.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Anexo I de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 63/16, las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social.

Como constancia de su recepción, se extenderá un recibo en original y copia. El recibo original será digitalizado y oportunamente incorporado al expediente electrónico en trámite, entregándose al oferente la copia. No será necesario acompañar dicha constancia junto con la oferta.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, si la/s muestra/s no fuera/n acompañada/s en el plazo establecido.

La/s muestra/s presentada/s correspondiente/s al/los renglón/es adjudicado/s, quedará/n en poder del organismo para ser cotejada/s con los bienes que entregue oportunamente el cocontratante.

En ningún caso la/s muestra/s presentada/s podrá/n formar parte de las unidades que deban ser entregadas por el cocontratante.

En cuanto a la devolución de la/s muestra/s, resultará aplicable lo previsto en el artículo 33 del Manual de Procedimiento aprobado por Disposición ONC N° 62/16 o el que en el futuro lo reemplace.

Cuando el oferente no tenga intención de retirar las muestras que presente deberá hacerlo constar en la oferta, manifestando que las muestras son sin cargo.

CLAUSULA 13: APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA

La apertura de ofertas se efectuará a través de la plataforma COMPR.AR, en la fecha y hora establecida en la carátula de este Pliego, generándose en forma electrónica y automática el Acta de Apertura de ofertas correspondiente.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

En el caso de producirse una interrupción general del sistema electrónico de contrataciones, debidamente comprobada y verificada por la ONC, que afecte el normal desenvolvimiento de la apertura, el acto tendrá lugar el día que fije la ONC en la comunicación que dicte al efecto.

Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego en el portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR): ***https://www.comprar.gob.ar***, o en el que en un futuro lo reemplace.

CLAUSULA 14: MEJORA DE PRECIOS

La mejora de precios podrá tener lugar en los siguientes supuestos:

1) Conforme lo establezca la normativa dictada por la SIGEN en relación al “Sistema de Precios Testigo” aprobado por Resolución N° 36 del 20 de marzo de 2017 y sus modificatorias o la que en el futuro la reemplace.

2) En pos de procurar el desempate de ofertas, en caso de igualdad de precios.

3) A los fines de mejorar la única oferta admisible que haya sido confirmada en la plataforma electrónica o, en caso de existir más de una, el pedido de mejora sólo podrá recaer sobre la oferta admisible de más bajo precio, cuando el oferente sea a su vez hábil, elegible y el organismo contratante lo estime oportuno y conveniente.

4) En los supuestos expresamente contemplados en el Manual de Procedimiento aprobado como Anexo a la Disposición ONC N° 62/16 y sus modificatorias o el que en el futuro lo reemplace.

CLAUSULA 15: EVALUACIÓN DE OFERTAS

Para la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora o la Coordinación de Compras y Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatoria la emisión del dictamen de evaluación, tendrán en cuenta el cumplimiento de las exigencias de la normativa aplicable y de las condiciones establecidas en el presente pliego.

En primer término, se evaluará si los oferentes son hábiles para contratar, elegibles y si las ofertas no se encuentran incursas en las restantes causales de desestimación no subsanables enumeradas en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N 1030/16 y sus modificatorios.

Luego, en relación a las ofertas que hubieren cumplido con las pautas previamente referenciadas, se evaluará si cumplen con los restantes requisitos previstos en el PByCP, solicitando la subsanación de omisiones o errores formales no esenciales, en los casos en que corresponda.

De las ofertas consideradas admisibles se evaluará su conveniencia teniendo en cuenta, por un lado, las disposiciones relativas a precio vil o no serio y, en caso de resultar aplicable, el informe de precio testigo, valor indicativo o de mercado producido por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) o bien teniendo como parámetro el monto estimado del procedimiento o los valores de plaza. Las ofertas inconvenientes serán excluidas del orden de mérito.

La Comisión Evaluadora podrá requerir información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre los oferentes, ni altere los términos de las ofertas presentadas.

En los supuestos en que, encontrándose vigente el plazo otorgado para subsanar los defectos u omisiones de que se trate, se haya “clickeado” en aceptar, pese a no haber terminado de cumplir el requerimiento en su totalidad. Frente a dicha hipótesis, la plataforma electrónica impide continuar anexando documental, no obstante estar vigente el plazo concedido al efecto; de ahí que a través de la mentada función se podrá “rehabilitar” la etapa para que el interesado continúe con su presentación por el plazo remanente que le quede hasta la extinción del mismo; si luego de cursada la intimación, la Comisión Evaluadora advierte que ha incurrido en un error u omisión al individualizar los extremos a subsanar, podrá reiterar la solicitud con las adecuaciones y/o rectificaciones del caso.

En materia de preferencias, resultarán de aplicación las disposiciones que contemple la normativa vigente conforme el artículo 70 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

En caso de igualdad de precios y calidad entre dos o más ofertas formalmente admisibles y convenientes, se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente y de mantenerse la igualdad, resultarán de aplicación las previsiones contenidas en el artículo 70 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

De las ofertas consideradas admisibles y convenientes, la Comisión Evaluadora determinará el orden de mérito teniendo en cuenta el valor económico de las mismas.

CLAUSULA 16: NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

El dictamen de evaluación de las ofertas se difundirá a través de la plataforma COMPR.AR, dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos de emitido.

A partir del día hábil administrativo siguiente a la difusión del dictamen de evaluación en la aludida plataforma electrónica se tendrá a éste por notificado.

CLAUSULA 17: IMPUGNACIONES

Se podrá impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su difusión en el portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR): ***https://www.comprar.gob.ar*** o en el que en un futuro lo reemplace, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016.

La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, dentro del plazo de TRES (3) días de notificado el dictamen de evaluación.

Cuando la garantía no fuera electrónica, deberá ser individualizada en la impugnación que se haya ingresado a través de la plataforma COMPR.AR, mediante los datos que requiera el sistema y el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación y con sujeción a lo estipulado en el PByCP.

La garantía deberá constituirse por el TRES (3%) POR CIENTO del monto de la oferta del renglón, en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón que se impugne no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si se recibiesen impugnaciones al dictamen de evaluación de las ofertas sin que se haya constituido la correspondiente garantía o no lo estuviera en la forma debida, se intimará al impugnante a subsanarla dentro del término mínimo de DOS (2) días hábiles administrativos de notificado. Si dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación será rechazada sin más trámite.

La garantía de impugnación deberá mantenerse hasta la resolución del planteo en el Acto de conclusión del procedimiento y se perderá en el caso de que la impugnación fuese desestimada, para lo cual deberá seguirse el orden de afectación previsto en el Artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios. Por el contrario, será devuelta cuando se verifiquen los supuestos estipulados en el Artículo 49, in fine, del Pliego Único.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón que se impugne no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES (3%) por ciento del valor estimado por el Organismo.

Cuando lo que se impugnare no fuere un renglón específico, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a la suma total de PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000.-).

Cuando se impugne sobre un renglón específico y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

CLAUSULA 18: CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

En el acto administrativo de aprobación del procedimiento y adjudicación de las ofertas se determinará el proveedor o los proveedores con quienes se suscribirá las respectivas contrataciones. La Selección de los Proveedores se realizará en favor de las ofertas que fueran convenientes, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, la idoneidad de los oferentes, y el cumplimiento de los aspectos legales, formales y técnicos; adjudicándose de entre la/s oferta/s de igual conveniencia a aquellos que resulten las de menor valor.

La adjudicación será notificada al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR): ***https://www.comprar.gob.ar*** o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante la misma plataforma.

CLAUSULA 19: FALSEAMIENTO DE DATOS

La falsedad o adulteración de cualquier dato o información de la oferta dará lugar a su desestimación, de conformidad con lo establecido en el inciso a) del Artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.

Si la falsedad o la adulteración determinantes para la adjudicación fuesen advertidas con posterioridad a su dictado, se procederá a la inmediata revocación del acto de conclusión del procedimiento, por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte de la ONC, de la sanción o sanciones que pudieren corresponder.

Si la falsedad o adulteración fuesen detectadas con posterioridad al perfeccionamiento del contrato será causal de rescisión del mismo, por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder.

En todos los supuestos previstos precedentemente, se dará oportuna intervención al Órgano Rector, de conformidad con lo consignado en el artículo 106, inciso b) apartado 2.2. y concordantes del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

CLAUSULA 20: NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

El perfeccionamiento del contrato se produce con la notificación de la orden de compra la que se realizará mediante la difusión en el sitio o en el que en un futuro lo reemplace, enviándose avisos mediante mensajería de la plataforma COMPR.AR.

El SENASA podrá dejar sin efecto el presente procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

CLAUSULA 21: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El co-contratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total de la adjudicación, dentro del plazo de CINCO (5) días de notificada la orden de compra o suscripción del contrato, cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente, deberá ser presentado dentro de dichos plazos.

No será necesario presentar la garantía de cumplimiento del contrato, cuando el monto de la orden de compra no supere los **UN MIL MÓDULOS (1.000 M)**. Asimismo, en el caso de que el cocontratante diera cumplimiento con la prestación dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos de notificada la orden de compra, tampoco será necesaria la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato

Cuando se trate de una contratación bajo la modalidad orden de compra abierta no se exigirá al cocontratante la garantía de cumplimiento del contrato.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes quedan obligado a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N.° 1030/16 y sus modificatorios, a requerimiento del SENASA, sin que pueda interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya mediante depósito en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BNA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

Ante el supuesto de contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios que, en ocasión de su prórroga, hubiese tenido lugar la adecuación de precios contemplada en el artículo 100, inciso b) apartado 4° del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios, se requerirá al cocontratante la sustitución de garantía de cumplimiento de contrato, cuando la oportunamente constituida no cubra el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la orden de compra de prórroga.

La garantía deberá ser ingresada a través de la plataforma COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos.

CLAUSULA 22: DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La garantía de mantenimiento de oferta será devuelta a los adjudicatarios y oferentes que no resulten adjudicatarios dentro de los DIEZ (10) días de aprobada la adjudicación.

Al adjudicatario se le devolverá dicha garantía en forma proporcional al valor de cada solicitud de provisión recibida de conformidad, dentro de los CINCO (5) días de la fecha de la conformidad de la recepción. Vencido el período de vigencia del contrato se le reintegrará la parte restante de la garantía.

CLAUSULA 23: FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA

Las garantías de mantenimiento de oferta, impugnación y/o de cumplimento del contrato podrán constituirse mediante las siguientes formas:

a) Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y extendidas a favor del SENASA (CUIT 30-68838454-7) según corresponda.

b) Con pagarés a la vista, librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes, a la orden del SENASA, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación no supere los DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), que en la actualidad representan la suma de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 10.400.000).

En aquellos casos en que la garantía se instrumente mediante un pagaré deberán seguirse las siguientes pautas:

I) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido en sello o letra imprenta mayúscula legible y número de Documento Nacional de Identidad (DNI) como mínimo; completándose además los datos de domicilio, teléfono y empresa que figuran en los formularios usuales.

II) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz.

III) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior.

IV) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado “a la vista”.

CLAUSULA 24: PLAZO DE ENTREGA

Los bienes deberán ser entregados dentro de los QUINCE (15) días corridos de notificada la pertinente Orden de Compra, a demanda del Bioterio, conforme al cronograma de entrega.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE ENTREGA:

Renglón Nro. 1: Cada entrega será de entre CIEN (100) y CIENTO CINCUENTA (150) bolsas de QUINCE (15) kilos cada una.

Renglón Nro. 2: Cada entrega será de entre CIEN (100) y CIENTO CINCUENTA (150) bolsas de VEINTICINCO (25) kilos cada una.

Las entregas para los Renglones Nros. 1 y 2, se realizarán de manera **bimestral**, desde el perfeccionamiento de la orden de compra hasta agotarse el stock contratado, tomándose el período fijado sólo a los efectos de referencia, dejándose en claro que ***las entregas deberán ajustarse a las necesidades del servicio, que serán consideradas prioritarias.***

Renglón Nro. 3: Dos entregas semanales de TRESCIENTOS (300) kilogramos de alfalfa fresca, siempre supeditado a las necesidades del Servicio, desde la recepción de la orden de compra hasta agotarse el stock contratado, tomándose el período fijado solo a los efectos de referencia, dejándose en claro que ***las entregas deberán ajustarse a las necesidades del Servicio***, que serán consideradas prioritarias.

Renglón Nro. 4: Las entregas se realizarán de manera **parcial bimestralmente**, entre CIEN (100) y CIENTO CINCUENTA (150) fardos, según las necesidades del Bioterio Central.

CLAUSULA 25: LUGAR DE ENTREGA

Los bienes deberán ser entregados en el Droguero de la Dirección de Laboratorio Animal, sito en Talcahuano 1660, Martínez, Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes de 8:30 a 11 hs, previa coordinación telefónica al 4874-6700 int: 2739 o mediante correo electrónico a vmedicin@senasa.gob.ar; rdellato@senasa.gob.ar. Contacto: Valeria Medicina o Romina Dellatorre.

CLAUSULA 26: PENALIDADES – ORDEN DE AFECTACIÓN - SANCIONES

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones y complementarios, por las causales previstas en el artículo 102 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16:

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta

b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato

c) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones

d) Por inasistencias

e) Por incumplimiento en la realización del servicio o en la provisión de los respectivos insumos

Cualquiera de las deficiencias indicadas o cualquier otra deficiencia en la prestación del servicio que se aparte de las condiciones pactadas en los términos del presente, o de los pedidos que sean realizados en el marco de la ejecución del contrato, previa intimación, serán considerados como incumplimientos dando lugar a la aplicación de las siguientes penalidades según el siguiente criterio:

- Ante la primera observación por falta de cumplimiento: Previa notificación a la adjudicataria se procederá a descontar **TRES POR CIENTO (3%)** de la facturación mensual correspondiente al renglón, en carácter de multa.
- Ante la segunda observación por falta de cumplimiento: Previa notificación a la adjudicataria se procederá a descontar un **CINCO POR CIENTO (5%)** de la facturación mensual correspondiente al renglón, en carácter de multa.
- A partir de la tercera observación por falta de cumplimiento: la multa se incrementará en un **TRES POR CIENTO (3%)** acumulativo sucesivo, sobre la facturación mensual correspondiente al renglón.

LOS DESCUENTOS DETALLADOS PODRÁN SER ACUMULATIVOS DE ASÍ CORRESPONDER.

f) Rescisión por su culpa:

1) Por incumplimiento contractual, si el adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2) Por ceder el contrato sin autorización del organismo contratante.

3) En caso de no integrar la garantía de cumplimiento del contrato luego de la intimación cursada por el organismo contratante, quedando obligado a responder por el importe de la garantía no constituida de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente reglamento.

Las penalidades arriba indicadas que el Organismo podrá aplicar, lo son, sin perjuicio de la facultad de rescindir en cualquier momento el contrato por culpa de la firma adjudicataria con la

correspondiente perdida de garantía.

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél.

La afectación de las penalidades pecuniarias se regirá por el orden previsto en el artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios. La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

Sanciones. Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que pudieren corresponder, los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes sanciones: 1. Apercibimiento. 2. Suspensión en SIPRO.

La aplicación de sanciones será competencia exclusiva y excluyente del Órgano Rector. Una vez aplicada una sanción de suspensión para contratar con la Administración Pública Nacional, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.

CLAUSULA 27: DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO

Se podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en su totalidad o bien uno o varios reglones, en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes o adjudicatarios.

CLAUSULA 28: OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE

Aquellos que no posean número de beneficiario deberán obtenerlo en la COORDINACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del SENASA, sito en Av. Paseo Colón 367, 7° Piso, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 y 14 a 16 horas.

a) Cumplimiento de la normativa vigente

Se obliga a cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole tanto nacionales, provinciales o municipales, que le resulten inherentes como consecuencias de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad en relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto.

b) Cumplimiento de la prestación

Deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de prestar los servicios, en un todo de acuerdo con la normativa vigente y con las consideraciones especiales detalladas en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

Particularmente, **deberá proveer** la mano de obra, equipos, materiales, herramientas e instrumental necesarios para cumplir el objeto y obligaciones de esta contratación, a su exclusivo cargo y costo, y bajo su exclusiva responsabilidad.

c) Responsabilidad

Asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a sus dependientes, terceros, personal del SENASA, o a los bienes de todos ellos, como consecuencia de la actividad que cumplimentará con motivo de la contratación adjudicada.

Al respecto, **se deja establecido** que el cocontratante ejecutará los trabajos contratados de modo que los mismos resulten completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de las Especificaciones Técnicas y de los demás documentos del contrato, aunque los mismos no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al cobro adicional alguno y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución de los mismos y hasta la conformidad definitiva.

Deberá tomar todos los recaudos y precauciones necesarias para evitar daños a su personal, al del SENASA y a terceros vinculados o no con la ejecución de las prestaciones, a las propiedades e instalaciones del SENASA o de terceros, sea que tales daños provengan de la acción de su personal, de elementos instalados o de causas eventuales teniendo, además, a su cargo la reparación de eventuales daños materiales a los bienes de propiedad del SENASA o de terceros y de los ocasionados al personal del SENASA o a terceros.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta del cocontratante. Estas responsabilidades subsistirán hasta la conclusión de los compromisos contractuales. La contratista responderá por todos los daños que produzca a las personas, bienes o instalaciones del SENASA o terceros; para ello deberá presentar las pólizas de seguros que correspondan.

CLAUSULA 29: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato por parte del SENASA se hará efectiva por intermedio de la Coordinación Administrativa Martínez, quien tendrá a su cargo la inspección de los trabajos y a la que el cocontratante facilitará ampliamente y en forma ineludible su cometido.

La inspección intervendrá en todas las cuestiones concernientes a la prestación del servicio, correcta ejecución del mismo y además verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El SENASA se reserva el derecho de hacer uso de las medidas internas que reglamentan la seguridad y custodia de los bienes que conforman su patrimonio.

CLAUSULA 30: RECEPCIÓN DEFINITIVA

La conformidad de la recepción se otorgará dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la recepción provisoria de la prestación de servicio.

Dicho plazo comenzará a correr, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los elementos. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

En los casos en que la Comisión de Recepción intime la presentación de elementos faltantes o bien cuando solicite el reemplazo de elementos o la adaptación de servicios que no sean conforme al Pliego, el plazo para otorgar la conformidad de la recepción de estas nuevas prestaciones comenzará a correr a partir de su ejecución.

CLAUSULA 31: PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

Las facturas deberán ser presentadas vía mail a mesageneral@senasa.gob.ar con copia a fiscalizacioncompras@senasa.gob.ar.

Las facturas electrónicas, según el caso, deberán indicar: fecha de emisión, Número y año de la Orden de Compra a la que hacen referencia, Número y especificación de cada Renglón facturado.

Las facturas deben presentarse una vez recibida la conformidad de recepción (conf. Art 90 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16), debiéndose adjuntar copia de la Orden de Compra correspondiente, y los remitos de entrega con el siguiente detalle:

- Resumen de los servicio prestados, desagregados en detalle.
- Fecha y lugar de la prestación del servicio.
- Firma y aclaración del Funcionario responsable de la certificación de prestación del servicio.
- Copia de la constancia de inscripción ante ARCA.
- Porcentaje de Exclusión de IVA y Ganancias, en caso de corresponder.
- En caso de ser Agente de Retención, copia del documento que avale dicha situación.

CLAUSULA 32: MONEDA Y FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina. Las facturas se pagarán a los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra o contrato. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente y mediante sistema CUT.

CLAUSULA 33: NORMATIVA APLICABLE

a) Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y sus modificatorios.

b) Decreto Nº 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

c) Disposición 2016-63- E-APN-ONC#MM, y Disposición 2016-62 – E-APN-ONC#MM emitidas por la Oficina Nacional de Contrataciones dependiente de la Secretaria de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización, por la que se aprueba el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, para los procedimientos de selección que se lleven a cabo en las jurisdicciones y entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL comprendidas en el inciso a) del artículo 8 de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones, registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo el N° DI-2016-01712506-ANP-ONC#MM.

d) Disposición 2016-64-E-APN-ONC#MM, emitida por la Oficina Nacional de Contrataciones dependiente de la Secretaria de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización, por la cual se aprueba el Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo el N° DI-2016-01712783-APN-ONC#MM.

e) Disposición 2016-65-E-APN-ONC#MM, emitida por la Oficina Nacional de Contrataciones dependiente de la Secretaria de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización, por la cual se aprueba el Manual de Procedimiento para las contrataciones que se gestionen en la plataforma COMPR.AR, registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo el N° DI-2016-01712731-ANP-ONC#MM.

f) Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

CLAUSULA 34: JURISDICCIÓN

Las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la resolución de los conflictos que surjan entre las partes durante el procedimiento de selección, la ejecución, interpretación, rescisión, inexistencia, ineficacia o invalidez de los actos administrativos.

CLAUSULA 35: DETALLE DE ANEXOS

a) **ANEXO I:** “Declaración Jurada”.

b) **ANEXO III:** “Recibo de Entrega de Muestras”

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA

El que suscribe..... Documento: .....

en nombre y representación de la Empresa.....

C.U.I.T. Nº …….. declara bajo juramento (**marcar en los recuadros correspondientes):**

Tipo de empresa en los términos de la Ley 25300 y su reglamentación:

Micro, Pequeña y Mediana		Para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana empresa se estará a lo establecido en la Res Nº 154/18 de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa Otro tipo de empresa y Desarrollo Regional.-
Otro tipo de empresa		

……

FIRMA Y ACLARACION

ANEXO III

RECIBO DE ENTREGA DE MUESTRAS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 52-0041-LPU26

Se deja constancia que la firma ……..…..., conforme lo dispuesto en la Cláusula 12 - “DE LAS MUESTRAS” del Pliego de Bases Generales y Condiciones Particulares de la Licitación Pública de referencia, ha hecho entrega de las muestras detalladas a continuación:

CLAUSULA 14: DE LAS MUESTRAS

Los oferentes deberán hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas siendo éste el plazo límite, presentar UNA (1) muestra de cada uno de los Ítems detallados de acuerdo a las Especificaciones Técnicas descriptas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

1 **-**

_____

2 **-**

_____

3 **-**

_____

4 **-**

_____

DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS: Rige lo dispuesto en el Artículo 33 de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones N° 62/16 (B.O. 29-09-16).

---------- ----------

Firma y Aclaración
OFERENTE

Firma y Aclaración
SENASA

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-92161704-APN-DSAYF#SENASA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 22 de Septiembre de 2026

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - EX-2026-85385546- -APN-DSAYF#SENASA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.22 09:06:00 -03:00

José Angel Folgueira
Director
Dirección de Servicios Administrativos y Financieros
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.22 09:06:00 -03:00